

Condiciones particulares para servidores

1. Clasificación de las Condiciones

Las características de los Servidores de IONOS están reguladas por las siguientes Condiciones:

- Para todos los tipos de servidor se aplicarán las presentes Condiciones y Términos Particulares de los Servidores de IONOS (en adelante "Condiciones y Términos Particulares de los Servidores").
- Para cada tipo específico de servidor se aplicarán las presentes Condiciones y Términos Especiales de cada servidor (en adelante "Condiciones y Términos Especiales del Servidor especial, ...del Servidor dedicado gestionado, ...del Servidor dedicado, ...del Servidor Cloud , y del Servidor virtual (VPS)).
- Ambas Condiciones se complementan con las Condiciones y Términos Generales de IONOS Cloud S.L.U. (en adelante, las "Condiciones y Términos Generales"). El CLIENTE acepta que las "Condiciones y Términos Generales" serán de aplicación en todo lo que no esté recogido en las presentes Condiciones Particulares.

2. CONDICIONES Y TÉRMINOS PARTICULARES DE LOS SERVIDORES

A continuación, detallamos las condiciones y términos que se aplican a todas las tarifas de servidores de IONOS Cloud S.L.U.

2.1. Obligaciones del cliente

El CLIENTE será responsable del uso que realice del servidor así como del uso que realicen otras personas por él autorizadas.

El CLIENTE manifiesta y garantiza que dispone de los conocimientos y experiencia necesarios para configurar, mantener y supervisar el servidor.

El CLIENTE guardará por su cuenta una copia de seguridad (backup) de los datos alojados, por si tuviera que reponerlos.

2.1.1. Obligaciones sobre protección de datos

Durante la prestación del servicio, el CLIENTE está facultado para poner a disposición de IONOS datos de carácter personal. En tal caso, El CLIENTE será el responsable de los ficheros de datos de carácter personal puestos a disposición de IONOS. Conforme a la legislación vigente, será necesario que se formalice un contrato entre IONOS y el CLIENTE donde se regule, entre otras cosas, las obligaciones de IONOS en calidad de encargado del tratamiento de datos de carácter personal. El CLIENTE se compromete a informar a IONOS dicha puesta de datos a su disposición y a solicitar a IONOS la formalización del correspondiente contrato. Si mediante la opción ofrecida a tal efecto durante el proceso de contratación, el CLIENTE elige la opción de servidores localizados en nuestro centro de datos de Estados Unidos, estará aceptando una transferencia internacional de datos a Estados Unidos, que cuenta con un nivel de protección distinto al establecido en la normativa española de protección de datos al tratarse de un Estado no perteneciente a la Unión Europea. Dichos servidores se encuentran alojados en un centro de datos ubicado geográficamente en la ciudad de Lenexa, Kansas (Estados Unidos), propiedad de IONOS Cloud S.L.U., empresa del mismo Grupo al que IONOS Cloud S.L.U. pertenece y con quien subcontrata dicho servicio de alojamiento. En este sentido, el CLIENTE entiende y acepta que tanto la información de carácter personal que hubiera facilitado a IONOS para mantener la relación contractual, como la información que el CLIENTE aloje en los servidores virtuales que elija dar de alta en Estados Unidos, será transferida a dicho centro de datos y alojada en dichas instalaciones, siendo tratada por la entidad antes mencionada, con la única finalidad de posibilitar la prestación del servicio, sin que en ningún caso sean utilizados con un fin distinto al anterior, ni se comuniquen, ni siquiera para su conservación, a terceras personas distintas de las empresas del Grupo del que IONOS forma parte. El CLIENTE deberá informar de dicha circunstancia a los titulares de los datos que pudieran verse afectados por dicha transferencia y tratamiento, así como obtener la autorización de los mismos en aquellos casos en que fuera necesario. El CLIENTE deberá tener en cuenta que la autoridad competente del lugar en el que se encuentra ubicado el centro de datos mencionado podrá solicitar y obtener de IONOS información tanto de los datos correspondientes al propio cliente como de los datos alojados de los que dicho cliente es responsable.

2.1.2. Obligaciones de información

Si el CLIENTE tuviese conocimiento de que algún tercero está usando el servidor, plataforma o espacio web sin su autorización, deberá informar a IONOS con la mayor celeridad posible. Además de la obligación de informar, serán especialmente de aplicación aquí todas las obligaciones recogidas en las cláusulas 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 de las Condiciones y Términos Generales, por las cuales el CLIENTE es plenamente responsable del contenido alojado en su servidor.

2.1.3. Obligaciones sobre propiedad intelectual e industrial

Asimismo, acorde con la cláusula 2.7.de las Condiciones y Términos Generales, en relación a cualquier contenido que el CLIENTE pueda alojar en los servidores proporcionados por IONOS durante toda la duración del contrato, el CLIENTE asume que es el titular de todos los derechos necesarios (en particular derechos de propiedad intelectual, patentes y marcas) y que no infringe ningún derecho de terceros. En caso de cualquier reclamación de terceros, como consecuencia de un incumplimiento o infracción por parte del CLIENTE, IONOS podrá solicitar una indemnización al CLIENTE por los daños causados, incluyendo los costes de cualquier actuación legal necesaria para la defensa de los legítimos

intereses de IONOS.

2.1.4. Criptominería

El CLIENTE acepta no utilizar los recursos y servidores proporcionados por IONOS para realizar procesos de minería de criptomonedas.

2.1.5. Deber de colaboración

El CLIENTE deberá seguir las instrucciones técnicas de IONOS durante cualquier modificación de recursos del servidor. IONOS no acepta ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias que dicha omisión pudiera causar.

2.1.6. Licencias

Respecto a las licencias de los programas de software de "Parallels® Plesk Panel" and "VMware" "Windows", "SQL", "Red Hat Enterprise Linux", etc. que IONOS puede utilizar para prestar el servicio de Servidores, el CLIENTE reconoce que las marcas y el resto de derechos de propiedad intelectual e industrial asociados a las mismas corresponden a sus respectivos titulares. El cliente deberá observar los términos de dichas licencias de terceros y responderá del uso de las mismas.

El CLIENTE debe aceptar y cumplir con los términos establecidos en las licencias de cada una de las aplicaciones de terceros que instale en sus servidores y las que se proporcionen por parte de IONOS. Las aplicaciones de terceros se entregan tal y como son ("as is"), no ofreciendo IONOS garantía de ningún tipo sobre las mismas. El CLIENTE asume la responsabilidad total de las aplicaciones de terceros que instale en su servidor así como de cualquier efecto que dichas aplicaciones pudieran producir en cualesquiera otras aplicaciones, software, hardware o dispositivos.

2.2. Obligaciones de IONOS

Igualmente serán de aplicación aquí todas las obligaciones de IONOS establecidas en las Condiciones y Términos Generales de IONOS Cloud S.L.U. y en la Política de Privacidad de IONOS.

2.3. Derechos de IONOS

2.3.1. Derechos de migración

IONOS tiene derecho a migrar su servidor, el software del servidor o secciones del mismo, en el supuesto de que sea indispensable para la seguridad del servicio o por cambios tecnológicos imprescindibles.

IONOS Cloud S.L.U. se reserva el derecho de ofrecer la versión de las aplicaciones que considere más adecuada, así como de modificar la disponibilidad de las aplicaciones en cualquier momento en función de las nuevas versiones o de las vulnerabilidades detectadas. Dichas modificaciones podrán ser comunicadas a través de correo electrónico o a través del panel de control.

No es obligación de IONOS la realización de copias de seguridad.

2.3.2. Derecho de interrupción y/o cancelación

En caso de infracción por parte del CLIENTE de cualquiera de las obligaciones indicadas en las presentes Condiciones Particulares para Servidores o en las Condiciones y Términos Generales, IONOS tendrá derecho a interrumpir y a cancelar definitivamente el contrato con el CLIENTE sin que éste tenga derecho a ninguna reclamación. Según se recoge en las Condiciones y Términos Generales, IONOS tendrá derecho a interrumpir el suministro del servicio cuando sea indispensable para la seguridad del servicio. Dicha interrupción será comunicada, en la medida de lo posible, con la antelación suficiente al CLIENTE, a través del correo electrónico. Igualmente IONOS Cloud S.L.U. se reserva el derecho de cancelar definitivamente el servicio de Servidor en el supuesto que el CLIENTE infrinja gravemente sus obligaciones y/o en el supuesto que, por motivos ajenos a la voluntad de IONOS, sea indispensable realizar cambios tecnológicos que impidan la continuación del servicio, previa notificación al CLIENTE con 15 días de antelación a la cancelación.

3. CONDICIONES Y TÉRMINOS ESPECIALES DEL SERVIDOR ESPECIAL

3.1. Objeto del contrato

El servidor especial es un servidor físico, con una configuración fija que el cliente no puede modificar.

Este servidor comprende la CPU, memoria RAM y espacio del disco duro que IONOS pone a su disposición durante la duración del contrato. El servidor especial es un servidor con derechos de administración. Por lo cual serán necesarios amplios conocimientos previos de administración de sistemas de servidores.

3.2. Obligaciones del CLIENTE

Como administrador del servidor será el único responsable de la seguridad del servidor ante ataques y manipulaciones sin autorización de terceros por Internet.

Dispondrá de la total responsabilidad de actualizar el software del sistema operativo y de las aplicaciones instaladas en el servidor. Así el CLIENTE acepta su responsabilidad de estar informado acerca de las actualizaciones y nuevas versiones disponibles, además de llevar a cabo por su parte todas las actualizaciones correspondientes.

Puesto que las ofertas de servidor de IONOS no incluyen seguridad de software de protección externo, el CLIENTE se hará cargo de instalar un software de protección fiable (p. ej., un firewall o programa antivirus), además de actualizarlos como corresponde para evitar el uso indebido sin protección suficiente y las redes "abiertas" a una posible manipulación por un tercero.

El CLIENTE se compromete a configurar sus programas de modo que vuelvan a iniciarse automáticamente con cada nuevo inicio del hardware o sistema operativo.

3.3. Obligaciones de IONOS

IONOS se compromete a proporcionar la configuración básica del servidor y permitir la conexión del servidor a la red.

3.4. Derechos de IONOS

Debido a la naturaleza del servicio IONOS no puede garantizar en todo momento el establecimiento del contenido del servidor. El CLIENTE es consciente que IONOS no tiene acceso de administración del servidor.

4. CONDICIONES Y TÉRMINOS ESPECIALES DEL SERVIDOR DEDICADO GESTIONADO

4.1. Objeto del contrato

El Servidor Dedicado Gestionado es un servidor físico. Este servidor comprende la CPU, la memoria RAM y el espacio del disco duro que IONOS pone a su disposición durante la duración del contrato. El límite de archivos que puede contener es un millón.

El servidor dedicado gestionado es un servidor sin derechos de administración. Se pondrá a su disposición con sistema operativo preinstalado y stack preinstalado.

4.2. Obligaciones de IONOS

IONOS se compromete a que el servidor tenga un stack y un sistema operativo preinstalados, así como a permitir la conexión del servidor a la red.

4.3. Derechos de IONOS

IONOS tiene acceso como administrador de su servidor. La gestión y administración son automáticas, no siendo posible la realización por separado.

5. CONDICIONES Y TÉRMINOS ESPECIALES DEL IONOS SERVIDOR DEDICADO

5.1. Objeto del contrato

El servidor dedicado es un servidor con derechos de administración y requiere amplios conocimientos previos de administración de sistemas de servidores. Igualmente este servidor comprende la CPU, la memoria RAM y el espacio del disco duro que IONOS pone a su disposición durante la duración del contrato con una configuración fija que el cliente no puede modificar.

5.2. Facturación

La facturación del servidor dedicado puede seguirse a través de Cloud Panel, calculándose el precio mensual de dicho servidor por minutos.

5.3. Obligaciones de IONOS

IONOS Cloud S.L.U. compromete a proporcionar la configuración básica del servidor y permitir la conexión del servidor a la red.

5.4. Derechos de IONOS

5.4.1. Debido a la naturaleza del servicio IONOS no puede garantizar en todo momento el establecimiento del contenido del servidor. El CLIENTE es consciente que IONOS no tiene acceso de administración del servidor.

5.4.2. IONOS se reserva el derecho de cancelar el contrato, dando de baja el mismo, en el caso de que se detecte que no se ha realizado un uso del servidor transcurridos 6 meses.

5.4.3. IONOS se reserva el derecho de cancelar la plataforma cloud en el caso de que EL CLIENTE no haya contratado o consumido ningún recurso durante un período superior a seis meses.

6. CONDICIONES Y TÉRMINOS ESPECIALES DEL SERVIDORES CLOUD

6.1. Objeto del contrato

El Servidor Cloud es un servidor virtual. Este servidor comprende CPU, memoria RAM y espacio del disco duro virtuales que IONOS pone a su disposición durante la duración del contrato.

El Servidor Cloud es un servidor con derechos de administración. Este requiere amplios conocimientos previos de administración de sistemas de servidores.

Cada plataforma cloud es un sistema automático con administración y configuración que se usa independientemente de sus otras plataformas cloud. Los datos o recursos no admiten el uso compartido entre diferentes plataformas cloud.

6.2. Obligaciones del CLIENTE

Como administrador del servidor, el cliente será responsable de la seguridad del servidor ante ataques y manipulaciones sin autorización de terceros por Internet.

El cliente tendrá la total responsabilidad de actualizar el software del sistema operativo y de aplicaciones instalados en el servidor. Por ello, deberá informarse acerca de las actualizaciones y nuevas versiones disponibles, además de llevar a cabo por su cuenta y riesgo las actualizaciones correspondientes.

Puesto que las ofertas de servidor de IONOS no incluyen seguridad de software de protección externo, usted será responsable de instalar software de protección fiable (p. ej., un firewall y programa antivirus), además de actualizarlos como corresponde para evitar el uso indebido sin protección suficiente o las redes "abiertas" al pirateo.

Se compromete a configurar sus programas de modo que vuelvan a iniciarse automáticamente con cada nuevo inicio del hardware o sistema operativo.

6.3. Obligaciones de IONOS

En caso de ser técnicamente posible, IONOS dispondrá un sistema operativo elegido por el cliente en el servidor cloud.

6.4. Derechos de acceso

El acceso al Servidor Cloud queda restringido al CLIENTE y a las personas autorizadas por el CLIENTE. IONOS no puede garantizar en todo momento el establecimiento del contenido del servidor virtual, debido a que IONOS no tiene acceso administrativo a su servidor virtual.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, IONOS informa al cliente de que los proveedores técnicos de algunos productos pueden, en casos excepcionales y si es necesario para resolver una incidencia técnica, acceder de forma remota al servidor físico donde está alojado el Servidor Cloud y, con ello, a su contenido. En ese caso, los proveedores podrán realizar únicamente las acciones necesarias para solucionar la incidencia. Dichos proveedores no utilizarán los trabajos ni los datos a los que tuvieran acceso para ningún otro propósito. De forma específica, dichos datos serán facilitados al fabricante y al distribuidor autorizado del software «VMWare» con la única finalidad de permitir la verificación de dicho software y el cumplimiento del objeto de estas condiciones y términos en relación con el producto.

6.5. Derecho de rescisión del contrato en caso de no utilización transcurridos 6 meses

IONOS Cloud S.L.U. se reserva el derecho de cancelar la plataforma cloud en caso de que no consuma recursos durante un periodo superior a seis meses.

6.6. Configuración temporal del servicio

El Servidor Cloud forma parte de una plataforma de hardware compleja por la que se administran todos los servidores que usan conjuntamente esa infraestructura. Por este motivo, en virtud de la cláusula 2.3.2. de las presentes condiciones, IONOS Cloud S.L.U. se reserva el derecho de contactar con el CLIENTE e interrumpir la prestación del servicio en caso de que:

- se observa un consumo excesivo de recursos
- otra anomalía que provenga del CLIENTE que conlleve una disminución del rendimiento de la plataforma en que se encuentra tal recurso
- perjudique la prestación del servicio o los derechos de terceros que comparten la infraestructura.

En tales casos, IONOS Cloud S.L.U. lo notificará al CLIENTE para que pueda solucionar el problema en cuestión. En el supuesto de que el CLIENTE no solucione la incidencia, y fuese imprescindible la cancelación final del servidor, IONOS comunicará al CLIENTE dicha cancelación con 15 días de antelación.

6.7. Facturación por uso de recursos

En el caso de los servidores de configuración flexible, al ser un servidor con facturación por uso de recursos, IONOS únicamente facturará los recursos utilizados por el cliente. Por lo tanto, en estos servidores de configuración flexible, mientras el servidor se encuentre apagado, no se facturará al CLIENTE ningún importe correspondiente a su vCPU, a la memoria RAM, a las licencias de software con pago por uso incluidas en sus plantillas, ni los correspondientes a su dirección IP principal o al sistema de Monitorización Avanzada.

No obstante, existen algunos recursos que se facturan con independencia de que el CLIENTE los haya estado utilizando, ya que tienen siempre un consumo de carácter fijo, como por ejemplo, a título enumerativo pero no exhaustivo: nombres de dominio, Certificados SSL o el espacio correspondiente al Disco Duro en los servidores creados por el CLIENTE.

En el caso de los servidores pre-configurados, los recursos serán facturados con independencia de que el servidor se encuentre encendido o apagado.

Las cuotas de los servicios se facturarán conforme a la tarifa de IONOS contratada y los precios mostrados en www.IONOS.es.

El CLIENTE deberá abonar los importes por el uso de los recursos de la plataforma cloud que haya adquirido. El pago deberá efectuarse mensualmente. En el Cloud Panel, el cliente puede comprobar el uso real y estimado de sus recursos de la plataforma cloud. Dicha estimación será considerada únicamente como una aproximación. El importe real será el que aparezca en la factura mensual, en función del uso real por parte del CLIENTE.

6.8. Ampliación/reducción de recursos

Todos los recursos, así como cada ampliación o reducción de los mismos, se aplicarán inmediatamente en el plano técnico. Sin embargo, los gastos correspondientes a dichos recursos, ampliaciones y/o reducciones se aplicarán en la siguiente factura.

6.9. Cuotas por transmisiones de red

Las transmisiones de red no acarrearán el pago de cuotas si la plataforma cloud se usa conforme al contrato. IONOS podría reducir, a su discreción, el ancho de banda del que dispone en caso de sobrecarga o uso indebido.

6.10. Cuotas por actualizaciones

IONOS Cloud S.L.U. se reserva el derecho de fijar cuotas por actualizaciones en caso de que no hubiere otros productos de software/licencias y/o aplicaciones gratuitas disponibles (por ejemplo, en caso de suspensión de la ayuda técnica por otro proveedor o si caducara una versión).

7. CONDICIONES Y TÉRMINOS ESPECIALES DEL SERVIDOR VIRTUAL (VPS)

7.1. Objeto del contrato

El VPS es un servidor virtual. Este servidor comprende una CPU, memoria RAM y espacio del disco duro virtuales que IONOS pone a su disposición durante la duración del contrato.

El VPS es un servidor con derechos de administración. Este requiere amplios conocimientos previos de administración de sistemas de servidores.

El servicio permite dar de alta un único servidor virtual cuyos recursos dependerán del modelo de servidor elegido por el CLIENTE, de entre los ofrecidos por IONOS.

Cada VPS es un sistema automático con administración y configuración que se usa independientemente de sus otras plataformas cloud.

Al contrario que el Servidor Cloud, el VPS se caracteriza por ser otro modelo de facturación global y presentar otro tipo de prestaciones: la instalación de varios VM es limitada, no se pueden añadir ni eliminar servidores, no hay acceso API, no hay memoria de uso compartido, no hay balanceador de carga, ni VPN, y tampoco se pueden crear usuarios nuevos ni se puede realizar el uso compartido de datos o recursos por medio de diferentes plataformas cloud. La elección del centro de datos, en que deberá funcionar el servidor virtual, solo se puede seleccionar durante el proceso de compra del servidor y no será posible realizar un cambio posterior durante la vigencia del contrato.

7.2. Obligaciones del CLIENTE

Como administrador del servidor, será responsable de la seguridad del servidor ante ataques y manipulaciones sin autorización de terceros por Internet.

Dispondrá de la total responsabilidad de actualizar el software del sistema operativo y de aplicaciones instaladas en el servidor. Por eso, deberá informarse acerca de las actualizaciones y nuevas versiones disponibles, además de llevar a cabo por su cuenta y riesgo las actualizaciones correspondientes.

Puesto que las ofertas de servidor de IONOS no incluyen seguridad de software de protección externo, el CLIENTE será responsable de instalar software de protección fiable (p. ej., un firewall y programa antivirus), además de actualizarlos como corresponde para evitar el uso indebido sin protección suficiente o las redes "abiertas" al pirateo.

Se compromete a configurar sus programas de modo que vuelvan a iniciarse automáticamente con cada nuevo inicio del hardware o sistema operativo.

7.3. Obligaciones de IONOS

En caso de ser técnicamente posible, IONOS dispondrá un sistema operativo elegido por el cliente en el servidor virtual.

7.4. Derechos de IONOS

7.4.1. Derechos de acceso

El acceso al VPS queda restringido al CLIENTE y a las personas autorizadas por el CLIENTE. IONOS no puede garantizar en todo caso el establecimiento del contenido de su servidor virtual, debido a que IONOS no tiene acceso administrativo a su servidor virtual.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, IONOS informa al cliente de que los proveedores técnicos de algunos productos pueden, en casos excepcionales y si es necesario para resolver una incidencia técnica, acceder de forma remota al servidor físico donde está alojado el VPS y, con ello, a su contenido. En ese caso, los proveedores podrán realizar únicamente las acciones necesarias para solucionar la incidencia. Dichos proveedores no utilizarán los trabajos ni los datos a los que tuvieran acceso para ningún otro propósito. De forma específica, dichos datos serán facilitados al fabricante y al distribuidor autorizado del software «VMWare» con la única finalidad de permitir la verificación de dicho software y el cumplimiento del objeto de estas condiciones y términos en relación con el producto.

7.4.2. Derecho de rescisión en caso de no utilización transcurridos 6 meses

IONOS Cloud S.L.U. se reserva el derecho de cancelar el Servidor virtual en caso de que no consuma recursos durante un periodo de más de seis meses.

7.5. Cuota

La cuota según el contrato del Servidor virtual, estará compuesta por dos conceptos:

- Una tarifa fija mensual que dependerá del modelo de servidor que haya elegido y se corresponderá al rendimiento disponible de la CPU, así como el tamaño de la memoria RAM y SSD. Este concepto se abonará por adelantado mensualmente.
- Por un importe variable que se facturará con carácter retroactivo respecto al periodo del mes pasado y dependiendo de si se han contratado recursos no gratuitos

La tarifa fija por el servicio se facturará independientemente del uso real del servicio o si el CLIENTE tuviera el servidor encendido o apagado. Asimismo, existen otros recursos que se facturarán con independencia de que el servidor se encuentre encendido o apagado, como las direcciones IP adicionales, el espacio ocupado por las copias de seguridad o por las imágenes del servidor.

8. CONDICIONES Y TÉRMINOS ESPECIALES DE CLOUD BACKUP

8.1. Objeto del contrato

Cloud Backup permite al CLIENTE realizar una copia de los datos de su servidor o de sus dispositivos. EL CLIENTE puede activar Cloud Backup en cualquier momento a través de la sección de copia que aparece en su Cloud Panel, o alternatively, adquirirlo como una solución independiente a través de un nuevo Cloud Panel contratado a IONOS.

El CLIENTE debe seleccionar la ubicación del centro de datos que desea al activar su Cloud Backup. EL CLIENTE deberá configurar sus copias de seguridad por su cuenta, de acuerdo a sus propias necesidades.

8.2. Obligaciones del cliente

EL CLIENTE es el único responsable de la activación, configuración y gestión de las copias de seguridad. El acceso y uso de Cloud Backup es también responsabilidad exclusiva del CLIENTE.

Asimismo, el CLIENTE es responsable de la seguridad de las copias frente a los accesos no autorizados y frente a la manipulación de terceros a través de Internet. El CLIENTE se responsabiliza además del contenido almacenado en las copias de seguridad, de los errores causados por los proveedores de acceso, de la contaminación por virus en las copias de seguridad o de los daños debidos a una configuración incorrecta de las copias por su parte.

8.3. Obligaciones de IONOS

IONOS proporciona al CLIENTE la plataforma que necesita para realizar las copias de seguridad y su actualización cuando sea necesaria. IONOS no se responsabilizará por la pérdida de datos o por borrados accidentales causados a los datos de las copias de seguridad. Asimismo, IONOS no garantiza la reposición de sus datos. En ningún caso IONOS será responsable de pérdidas de información, interrupción de negocio ni de otros daños producidos como consecuencia del funcionamiento del producto de Cloud Backup y/o por no cumplir el producto con las expectativas del CLIENTE.

8.4. Derechos de IONOS

8.4.1. Derechos de acceso

El acceso a Cloud Backup está limitado al CLIENTE y a las personas a las que éste autorice. IONOS no tiene forma de determinar el contenido o la configuración de las copias de seguridad. IONOS no administra Cloud Backup.

De conformidad con la normativa de protección de datos personales, IONOS pone en conocimiento del CLIENTE que en casos excepcionales y para solucionar incidencias técnicas, los proveedores técnicos de algunos productos pueden requerir del acceso remoto a los servidores físicos en los que Cloud Backup se encuentra alojado. En tal caso, dichos proveedores sólo realizarán los trabajos necesarios para solucionar los problemas detectados, sin que en ningún caso utilicen dicho acceso para ninguna otra finalidad. Dicha información se proporcionará únicamente a los fabricantes o revendedores autorizados con el único propósito de revisar el software y de monitorizar el cumplimiento de las presentes condiciones en relación al producto contratado.

8.4.2. IONOS se reserva el derecho de cancelar el contrato, dando de baja el mismo, en el caso de que se detecte que no se ha realizado un uso del producto transcurridos 6 meses.

8.4.3. IONOS se reserva el derecho de cancelar la plataforma cloud en el caso de que el CLIENTE no haya contratado o consumido ningún recurso durante un período superior a seis meses.

8.5. Estadísticas de uso

Los datos sobre el uso diario del servicio (día natural entre las 00:00 horas y las 23:59 horas) se muestran en el Cloud Panel. El CLIENTE debe tener en cuenta que el uso actual se muestra en la consola de Cloud Backup. Asimismo, el CLIENTE debe tener en cuenta que el cálculo del espacio ocupado puede mostrarse con un cierto retardo, lo que puede ocasionar algunas diferencias entre el espacio mostrado en Cloud Panel y en la consola de Cloud Backup.

8.6. Precio

El CLIENTE puede elegir entre la posibilidad de disponer Cloud Backup con un tamaño determinado para las copias y un precio fijo, o elegir la modalidad Flexible de Cloud Backup. Los precios actuales de los distintos paquetes ofrecidos pueden encontrarse en la web de IONOS (www.ionos.es) o en Cloud Panel, en la sección de backup.

En caso de baja del producto por impago, todos los datos asociados al mismo, incluidas las copias de seguridad, serán eliminadas. IONOS no se responsabiliza de la pérdida de datos ocasionada como resultado de una baja del servicio por impago.

8.6.1. Precios en la modalidad de pago por uso

En la modalidad Flexible de Cloud Backup, el producto será facturado en función de su uso. La factura emitida dependerá del volumen en GB utilizado, a mes vencido.

8.6.2. Precios en la modalidad de importe fijo

En el caso de que el CLIENTE optara por la modalidad de pago por importe fijo, se le facturará el importe mensual correspondiente al paquete de Cloud Backup que hubiera elegido. Dicho importe le será facturado con independencia de que haya utilizado o no el espacio correspondiente al paquete que hubiera elegido.

En el caso de que el paquete elegido por el cliente se agotara y si sus copias están configuradas así, se continuarán creando y almacenando las copias de seguridad, de manera que si la copia excede del paquete de copias que el CLIENTE tuviera seleccionado, se facturará el importe correspondiente al exceso de espacio. El precio mensual por cada GB adicional puede ser consultado en el Cloud Panel o en la web de IONOS (www.IONOS.es).

9. CONDICIONES Y TÉRMINOS ESPECIALES DE MYDEFENDER

9.1. Objeto del contrato

MyDefender permite al CLIENTE proteger los datos de sus dispositivos, como smartphones, tablets y ordenadores. El CLIENTE puede elegir entre diferentes tamaños de paquetes de MyDefender, cada uno de los cuales permite respaldar un número diferente de dispositivos finales. EL CLIENTE puede encontrar en la web de IONOS (www.IONOS.es) los diferentes tamaños de paquetes disponibles y las características correspondientes a cada uno de ellos. MyDefender no permite realizar copias de seguridad de los servidores. El CLIENTE puede contratar MyDefender como una solución independiente a través de IONOS con un Cloud Panel independiente. En dicho caso, el CLIENTE pre-seleccionará la ubicación del centro de datos cuando active su Cloud Backup. El CLIENTE configurará sus copias de seguridad de acuerdo a sus necesidades.

9.2. Obligaciones del CLIENTE

La responsabilidad de la activación, configuración y administración de las copias de seguridad corresponde en exclusiva al CLIENTE. El acceso y uso de MyDefender corresponde igualmente en exclusiva al CLIENTE. El CLIENTE es responsable de la seguridad de las copias de seguridad frente a los accesos no deseados y frente a la manipulación por parte de terceros a través de Internet. Asimismo, los contenidos almacenados por el CLIENTE en las copias de seguridad, los errores causados por los proveedores de acceso, así como la contaminación por virus en las copias de seguridad o los daños por una configuración incorrecta son responsabilidad del CLIENTE.

9.3 Obligaciones de IONOS

IONOS proporcionará al CLIENTE la plataforma necesaria para el servicio MyDefender contratado y la actualizará si es necesario. IONOS no se responsabiliza de la pérdida o borrado accidental por parte del CLIENTE, de los datos contenidos en las copias de seguridad. Asimismo, IONOS no garantiza la reposición de dichos datos. En ningún caso IONOS será responsable de la pérdida de datos, interrupción del servicio ni de cualquier otro daño causado por el funcionamiento de MyDefender y/o por no cumplir éste con las expectativas del CLIENTE, siendo el CLIENTE responsable de ello.

9.4 Derechos de IONOS

9.4.1. Derecho de acceso

El acceso a MyDefender está limitado al CLIENTE y a las personas autorizadas por el CLIENTE. IONOS no tiene forma de determinar el contenido o la configuración de las copias de seguridad del CLIENTE. IONOS no tiene acceso administrativo al servicio MyDefender contratado por el CLIENTE.

De acuerdo con la normativa de protección de datos, IONOS pone en conocimiento del CLIENTE que en casos excepcionales y con el fin de solucionar errores técnicos, los proveedores técnicos de algunos productos pueden necesitar acceder de forma remota a los servidores físicos en los que MyDefender se encuentra alojado. En estos casos, los proveedores solo tienen permitida la realización de los trabajos técnicos necesarios para solucionar los problemas. No se utilizarán dichos trabajos o los datos a los que los técnicos tuvieran acceso para ninguna otra finalidad. Dicha información se proporcionará únicamente al fabricante o al distribuidor autorizado con el único fin de probar el software y verificar el cumplimiento de estos términos y condiciones en relación con el producto. El fabricante y el distribuidor autorizado del producto pueden consultarse en la Política de Privacidad de IONOS.

9.4.2. Cancelación del contrato tras 6 meses de no utilización

IONOS se reserva el derecho de cancelar la plataforma si el CLIENTE no ha contratado o realizado un consumo de cualquier recurso durante un período superior a seis meses.

9.5. Información sobre el uso

La información sobre el uso por días (un día natural entre las 00.00 y las 23:59) puede consultarse en el Cloud Panel. El CLIENTE debe tener en cuenta que el uso real actual se muestra en la consola de las copias de seguridad. Dado que el cálculo del espacio de almacenamiento utilizado puede retrasarse, pueden existir diferencias temporales entre la información sobre el uso que aparece en el Cloud Panel y en la mostrada en la consola de las copias de seguridad.

9.6. Tarifas

El CLIENTE puede elegir entre los diferentes tamaños de paquetes disponibles para MyDefender. El CLIENTE puede encontrar los precios actualizados para cada paquete en la web de IONOS.

En caso de terminación del producto como consecuencia de un impago, todos los datos asociados al mismo, incluidas las copias de seguridad, serán eliminados. IONOS no será responsable de ninguna pérdida de datos que tenga lugar como consecuencia de la baja del producto por impago.

9.6.1. Tarifas en función del consumo

En el caso de que se superen los recursos incluidos en el paquete, el exceso se facturará adicionalmente en función del consumo realizado. El importe de la factura estará basado en el número de GB utilizados y deberá abonarse una vez finalizado el mes correspondiente.

9.6.2. Tarifas según precio fijo

La tarifa correspondiente al tamaño del paquete seleccionado se cobrará mensualmente a un precio fijo, independientemente de que el CLIENTE haya utilizado todo el espacio de almacenamiento asignado o no.

Si el CLIENTE agota el espacio de almacenamiento de su paquete y su plan de copias de seguridad está configurado en consecuencia, se crearán y almacenarán automáticamente más copias de seguridad. En el caso de que se exceda el tamaño del paquete seleccionado, también se cobrará el importe correspondiente a dicho exceso. El importe mensual de cada GB excedido puede consultarse en el Cloud Panel.

Este documento está disponible en línea en la siguiente dirección:

<https://www.ionos.es/terms-gtc/servidores/>

Aplicación móvil IONOS

IONOS CLOUD S.L.U. • 2022

- POLÍTICA DE PRIVACIDAD
 - EMPRESA
- CENTRO DE AYUDA
 - COMMUNITY